

المكي والمدني

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيّدنا محمّدا عبده ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

أمّا بعد: فإنّ من أنواع علوم القرآن المتعلّقة بنزوله المكي والمدني، وهو نوع مهمّ عظيم الفائدة في معرفة تاريخ التشريع الإسلامي، والناسخ والمنسوخ، ولا يستغني عنه المفسّر، والمتصدّي لاستنباط الأحكام من القرآن الكريم.

قال النّحاس رحمه الله تعالى: وإنّما يذكر ما نزل بمكّة والمدينة؛ لأنّ فيه أعظم الفائدة في النّاسخ والمنسوخ؛ لأنّ الآية إذا كانت مكّيّة، وكان فيها حكم، وكان في غيرها ممّا نزل بالمدينة حكم غيره علم أنّ المدنيّة نسخت المكيّة.(1)

وقال القرطبي: وينبغي له – لقارئ القرآن- أن يعرف المكي والمدني، ليفرّق بذلك بين ما خاطب الله به عباده في أوّل الإسلام، وما ندبهم إليه في آخر الإسلام، وما افترض الله في أوّل الإسلام، وما زاد عليه من الفرائض في آخره، فالمدني هو النّاسخ للمكي في أكثر القرآن، ولا يمكن أن ينسخ المكي المدني؛ لأنّ المنسوخ هو المتقدّم في النّزول قبل النّاسخ له (2).

(1) النّاسخ والمنسوخ (2/ 611)

(2) الجامع لأحكام القرآن (21/1).

ضوابط المكي والمدني

استقرأ العلماء السور المكيّة، والسور المدنيّة، واستنبطوا ضوابط قياسية لكل من المكي والمدني، وهي:

- 1- كلّ سورة فيها يا أيّها النّاس، وليس فيها (يا أيّها الذين آمنوا ...) فهي مكّيّة، وفي الحجّ اختلاف.
- 2- كلّ سورة فيها "كلّا" فهي مكّيّة. ولم ترد إلّا في النّصف الأخير من القرآن، وذكرت ثلاثا وثلاثين مرّة في خمس عشرة سورة.
- 3- كلّ سورة أولها حروف المعجم فهي مكّيّة سوى سورة البقرة وآل عمران، وفي الرّعد اختلاف.
- 4- كلّ سورة فيها قصّة آدم وإبليس فهي مكّيّة سوى سورة البقرة.
- 5- كلّ سورة فيها سجدة فهي مكّيّة.
- 6- كلّ سورة فيها (يا أيّها الذين آمنوا ...) فهي مدنيّة.
- 7- كلّ سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنيّة، سوى العنكبوت.
- 8- كلّ سورة فيها حدّ، أو فريضة فهي مدنيّة، وما كان فيه ذكر الأمم الخالية، والقرون الماضية فهي مكّيّة.
- 9- كلّ سورة فيها إذن بالجهاد، وبيان لأحكامه فهي مدنيّة. (1)

(1) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (113-114)، والبرهان (188/1)، والإتقان (105/1-109) ومباحث في علوم القرآن (59) لمُناع القطان، ومناهل العرفان (196/1-198) للزرقاني، والمكي والمدنيّ (1/ 161-167) للدكتور عبد الرزاق حسين. وفي المصدرين الأخيرين نقاش حول بعض تلك الضوابط.

فوائد معرفة المكي والمدني

تترتب على معرفة المكي والمدني فوائد عظيمة، منها:

- 1 - معرفة الناسخ والمنسوخ؛ لأن المتأخر ينسخ المتقدم.
- 2 - الاستعانة به في تفسير القرآن الكريم؛ لأن معرفة مكان وتاريخ النزول تعين على فهم الآية ومعرفة مدلولها.
- 3 - الوقوف على المراحل التاريخية للتشريع الإسلامي.
- 4 - تعلم أدب الدعوة، والوقوف على أسلوب الخطاب في المكي والمدني.
- 5 - بيان عناية المسلمين بالقرآن الكريم واهتمامهم به، حيث تتبّعوا أماكن وأوقات نزوله.⁽¹⁾

مصطلح المكي والمدني

للعلماء في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة:

- 1 - المكي ما نزل قبل الهجرة، ولو نزل بغير مكة، والمدني ما نزل بعدها، وإن نزل بمكة وضواحيها.
- 2 - المكي ما نزل بمكة، ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة. وعلى هذا تثبت الوساطة، فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني.
- 3 - المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة، والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة⁽²⁾. والأول هو المختار، وقول الجمهور، لأنه حاصر مطرد تنتفي بمقتضاه الوساطة، وقد نقل الحافظ الاتفاق عليه⁽³⁾.

(1) مناهل العرفان (195/1)، والمكي والمدني (134/1-141) د\ عبد الرزاق حسين، وشرح علم التفسير (69) د\ محمد بازمول

(2) البرهان (187/1)، والإتقان (1 / 45-46)

(3) العجائب في بيان الأسباب (1 / 243) .

ولأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الخزرجي الأندلسي الأصل، المعروف بابن الحصار، المتوفى سنة 611 كما في التكملة (309/2) للمندري منظومة ذكر فيها السور المكية والمدنية والمختلف فيها، وقد أوردها السيوطي في الإتقان (1/ 58-59) ط الجمع، فقال: قال أبو الحسن بن الحصار في كتابه " الناسخ والمنسوخ ": المدني باتفاق عشرون سورة، والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة، وما عدا ذلك مكّي باتفاق. ثم نظم في ذلك أبياتا فقال:

1.	يا سائلي عن كتاب الله مجتهدا	*	وعن ترتب ما يتلى من السور ⁽¹⁾
2.	وكيف جاء بها المختار من مضر	*	صلّى الإله على المختار من مضر
3.	وما تقدّم منها قبل هجرته	*	وما تأخر في بدو وفي حضر ⁽²⁾
4.	ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد	*	يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر ⁽³⁾
5.	تعارض النقل في أم الكتاب وقد		تؤوّلت ⁽⁴⁾ الحجر تنبيهها لمعتبر
6.	أمّ القرآن وفي أمّ القرى نزلت	*	ما كان للخمسة قبل الحمد من أثر ⁽⁵⁾

(1) أي عن ترتيب نزولها

(2) ما تقدّم منها قبل الهجرة هو المكي، وما تأخر بعدها هو المدني

(3) قال السيوطي في الإتقان (43/1): من فوائد معرفة المكي والمدني العلم بالمتأخر فيكون ناسخا، أو محصّصا على رأي من يرى تأخير المخصّص.

(4) كذا في الإتقان، وفي الذيل والتكملة (70/5): «وقد تولّت الحجر». أي تكفّلت سورة الحجر بالتنبيه إلى أنّ سورة الفاتحة مكية، فذكر سورة الفاتحة في سورة الحجر دليل على تقدّم نزولها. ومعنى «تؤوّلت الحجر» تؤول ما في الحجر من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي...﴾ على أنّه الفاتحة

(5) تعارضت الأقوال في الفاتحة، ويدلّ على أنّها مكية أمران: الأول: أنّ سورة الحجر مكية باتفاق، وقد قال تعالى فيها: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي...﴾ الآية: ٨٧، وفسرها صلى الله عليه وسلم بالفاتحة كما في الصحيح، ويبعد أن يمتنّ بها عليه قبل نزولها. والثاني: أنّ فرض الصلاة كان بمكة بلا خلاف، ولم يحفظ أنّه كان في الإسلام صلاة بغير الفاتحة. انظر: المحرّر الوجيز (61/1)، والإتقان (60/1).

7.	لو كان ذاك لكان النسخ أولها	*	ولم يقل بصريح النسخ من بشر (1)
8.	وبعد هجرة خير الناس قد نزلت	*	عشرون من سور القرآن في عشر (2)
9.	فأربع من طوال السبع أولها (3)	*	وخامس الخمس في الأنفال ذي العبر
10.	وتوبة الله إن عددت سادسة	*	وسورة التور والأحزاب ذي الذكر
11.	وسورة لنبي الله محكمة (4)	*	والفتح والحجرات الغرّ في غرر
12.	ثم الحديد ويتلوها مجادلة	*	والحشر ثم امتحان الله للبشر (5)
13.	وسورة فضح الله التفاق بها (6)	*	وسورة الجمع تذكّر لمذكر (7)
14.	وللطلاق وللتحريم حكمهما	*	والنصر والفتح تنبيهها على العمر (8)
15.	هذا الذي اتفقت فيه الرواة له (9)	*	وقد تعارضت الأخبار في آخر
16.	فالرعد مختلف فيها متى نزلت	*	وأكثر الناس قالوا: الرعد كالقمر (10)

(1) لم يرد هذا البيت في الإتيان، ولكن ذكره السيوطي في التحبير.

(2) أي في عشر سنوات، وهي مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في المدينة. وفتح الشين ضرورة.

(3) هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة

(4) أي سورة القتال، أو سورة محمد. وفي الذيل والتكملة: "الرسول الله"

(5) أي سورة الممتحنة.

(6) هي سورة المنافقين.

(7) سورة الجمع هي سورة الجمعة حذفت التاء لضرورة النظم، وليس المراد سورة التغابن التي فيها قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ﴾؛ لأنه

سيذكرها في المختلف فيه.

(8) النصر والفتح سورة واحدة، وهي سورة النصر. وقوله: تنبيهها على العمر، أي فيها تنبيه على انقضاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في

حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري (3627).

(9) قد وقع خلاف في سورة محمد، والحديد، والجمعة، ولكن ما ذكره هو الراجح.

(10) أي: إن الرعد مكّيّة؛ لأنّ القمر مكّيّة باتّفاق..

17.	ومثلها سورة الرحمن شاهدها	*	مّا تضمن قول الجنّ في الخبر (1)
18.	وسورة للحواريين قد علمت	*	ثمّ التغابن والتطيف ذو النّذر
19.	وليلة القدر قد خصّت بملّتنا	*	ولم يكن بعدها الزّلازل فاعتبر
20.	وقل هو الله من أوصاف خالقنا	*	وعوذتان تردّ البأس بالقدر*

(1) أي مثل سورة الرعد سورة الرحمن، فهي مكّيّة عند الجمهور، ودليله ما أخرجه الترمذي (3291) وقال حديث غريب، والحاكم (2 | 473) وصحّحه، وأقرّه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، والسلسلة الصحيحة (2150) من حديث جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكنوا فقال: «لقد قرأها على الجنّ ليلة الجنّ، فكانوا أحسن مردوداً منكم، كنت كلّما أتيت على قوله: ﴿فبأيّ آلاء ربّكما تكذّبان﴾ قالوا: لا بشيء من نعمك ربّنا نكذّب، فلك الحمد». قال السيوطي في الإتقان (71/1): وقصّة الجنّ كانت بمكّة، وأصرح منه في الدلالة ما أخرجه أحمد في مسنده (26955) بسند جيّد عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ، وهو يصليّ نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر، والمشركون يستمعون: ﴿فبأيّ آلاء ربّكما تكذّبان﴾، وفي هذا دليل على تقدّم نزولها على سورة الحجر.

* يدلّ على أنّ سورة الإخلاص مكّيّة ما رواه الترمذي (3364) موصولاً عن أبيّ: أنّ المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربّك، فأنزل الله تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾ الحديث. وأخرجه (3365) من طريق آخر مرسلًا، وقال: هذا أصحّ. وصحّح الموصول - كما في الفتح (739/8) - ابن خزيمة، والحاكم، وله شاهد عند أبي يعلى والطبري، والطبراني في الأوسط. والعوذتان المعوذتان، والمختار أنّهما مدنيّتان، لأنّه ورد أنّهما نزلتا في قصّة سحر لبيد بن الأعصم.

تنبيه: ذكر الناظم رحمه الله تعالى أنّ السور المختلف فيها هي: اثنتا عشرة سورة، والمعدود هنا إحدى عشرة سورة. والسورة الثانية عشرة هي سورة الفاتحة، وقد تقدّمت في أول النظم.

21.	وذاك الذي اختلفت فيه الرواة له (1)	*	وربما استثنت آي من السور (2)
22.	وما سوى ذاك مكّي تنزّله	*	فلا تكن من خلاف الناس في حصر (3)
23.	فليس كلّ خلاف جاء معتبرا	*	إلا خلاف له حظّ من النظر (4)

(1) لم يذكر الناظم في المختلف فيه سورة الكوثر، وفيها قولان، والمعتمد أنّها مدنيّة، لما أخرجه مسلم (400) عن أنس قال: «بيننا رسول صلّى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفا إغفاء، ثم رفع رأسه متبسما، قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت عليّ سورة أنفا.. الحديث قال ابن كثير في التفسير (7 | 498): وقد استدللّ به كثير من القراء على أنّ هذه السورة مدنيّة . ورجّحه النووي - كما في الإتيقان-، والحافظ في الفتح، والسيوطي.

(2) ما تقدّم هو بالنسبة للسور، وربما كانت آيات مدنيّة في سورة مكّيّة، وبالعكس. قال الحافظ في الفتح (9 | 41): وقد اعتنى بعض الأئمّة ببيان ما نزل من الآيات بالمدينة في السور المكّيّة، ثمّ قال بعد أن ذكر السور المدنيّة والمختلف فيها، والآيات المدنيّة في السور المكّيّة: وأما عكس ذلك وهو نزول شيء من سورة بمكة تأخّر نزول تلك السورة إلى المدينة فلم أراه إلا نادرا.

(3) في حصر أي: في ضيق صدر وخرج.

(4) هذا البيت قد جرى بين العلماء مجرى الأمثال، واستشهد به كثير من المصنّفين.

وبهذا تمّ التعليق على هذه المنظومة، وأسأل الله العليّ القدير القبول والتوفيق لما يحبه ويرضاه، والعفو عن الزلّات. وصلى الله على سيّدنا محمّد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

منظومة الإمام السيوطي في النسخ والمنسوخ

تقديم وتعليق

الشيخ عبد الله علي جيله

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:

فإن علم ناسخ القرآن ومنسوخه علم جليل القدر، عظيم الفائدة، ومعرفة لازمة لكل من يتصدى لتفسير القرآن الكريم، أو استنباط الأحكام منه، ولمن يتصدى للإفتاء، أو القضاء.

وهي ركن عظيم في فهم الإسلام، وفي الاهتداء إلى صحيح الأحكام، لا سيما إذا وجدت أدلة متعارضة لا يزول تعارضها إلا بمعرفة ناسخها من منسوخها؛ ولهذا كان سلفنا الصالح يعتنون به، ويحثون على معرفته. مرّ عليّ رضي الله عنه على قاصّ يقصّ فقال: هل علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، فقال: «هلكت وأهلك» (1) يعني أنه عرض نفسه، وعرض الناس للهلاك، ما دام أنه لا يعرف الناسخ والمنسوخ. ودخل رضي الله عنه المسجد، فإذا رجل يخوف الناس، فقال: ما هذا؟ فقالوا: رجل يذكر الناس، فقال: ليس برجل يذكر الناس، ولكنه يقول: أنا فلان بن فلان فاعرفوني، فأرسل إليه: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ فقال: لا، قال: فاخرج من مسجدنا، ولا تذكر فيه (2).

وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسّر الحكمة في قوله تعالى: ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا﴾ بمعرفة القرآن، ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله (3).

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: «لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشابهه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيّه، وما أريد به، وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن.....» (4)

(1) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (4)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (1/ 411)، والحازمي في الاعتبار (48) وإسناده صحيح.

(2) الناسخ والمنسوخ للنحاس (1/ 410)، والاعتبار (49). وهذا الرجل هو مصدع أبو يحيى المعرقب، كما في الاعتبار وتهذيب التهذيب (82/4).

(3) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (5/ 8)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ (1/ 411).

(4) الفقيه والمتفقه (2/ 331).

وقال يحيى بن أكثم: «ليس من العلوم كلّها علم هو أوجب على العلماء، وعلى المتعلّمين وكافّة المسلمين من علم ناسخ القرآن ومنسوخه؛ لأنّ الأخذ بناسخه واجب فرضاً، والعلم به لازم ديانة، والمنسوخ لا يعمل به، ولا ينتهى إليه، فالواجب على كل عالم علم ذلك، لئلاّ يوجب على نفسه، أو على عباد الله أمراً لم يوجبه الله عز وجل، أو يضع عنه فرضاً أوجبه الله عز وجل»⁽¹⁾.

ونقل أبو منصور البغدادي عن أحمد وإسحاق أنّهما قالاً: «من لم يعرف الصحيح والسقيم من الحديث، والنّاسخ والمنسوخ من القرآن والسنن لم يكن عالماً»⁽²⁾.

وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرة. وذلك أنّ مدار الدّين كتاب الله تعالى، فما ثبت فيه محكماً عمل به، وما كان منه منسوخاً لم يعمل به، ولذلك كانت معرفته مهمّة جدّاً.

(1) جامع بيان العلم (1 / 767).

(2) النّاسخ والمنسوخ (32) لعبد القاهر البغدادي

تعريف النسخ

يطلق النسخ في اللغة على معنيين:

- 1 - الرفع والإزالة يقال: نسخت الشمس الظل، إذا أزالته وحلت مكانه، ونسخت الريح الآثار، أي: أزالتها من غير أن يحل مكانها شيء. والناسخ والمنسوخ في القرآن مأخوذ من هذا المعنى.
- 2 - النقل والتحويل، يقال: نسخت ما في الخلية من العسل والنحل إلى أخرى، ونسخت الكتاب، إذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه مع بقاء الأول، ومنه المناسخات في المواريث، وهو انتقال المال من وارث إلى آخر⁽¹⁾. وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه. ومعنى الرفع إزالة الحكم على وجه لولاه لبقى ثابتا. وخرج بقيد حكم شرعي ما كان ثابتا بالبراءة الأصلية، كعدم حرمة الربا، وعدم وجوب الصلاة والصيام، فإن رفعه ليس بنسخ؛ لأنه كان ثابتا بالبراءة الأصلية لا بخطاب شرعي. وخرج «بخطاب» زوال الحكم الشرعي بالموت أو الجنون؛ لأنه لم يرفع بخطاب، و«بمتراخ» ما كان متصلا بالخطاب، فإنه يكون تخصيصا له، ولا يسمى نسخا⁽²⁾.

وهذه القيود إن وجدت وجدت حقيقة النسخ ومعناه، أما إذا اختل شيء من هذه القيود فإن حقيقة النسخ ترتفع، وهذه الحالة: إما أن تكون تقييدا، أو حكما جديدا، أو إسقاطا وإلغاء، أو تخصيصا.⁽³⁾

(1) انظر: الصحاح، ولسان العرب، والقاموس مع تاج العروس. مادة نسخ، والاعتبار (51-52) للحازمي

(2) المستصفى (207/1)، وشرح مختصر الروضة (258/2)، ونهاية السؤل (583-585)، والمذكرة (98) للشنقيطي

(3) معالم أصول الفقه (249).

شروط النسخ

- 1 - أن يكون المنسوخ حكماً شرعياً
- 2 - أن يكون النسخ بخطاب.
- 3 - أن يكون الخطاب النّاسخ متراخياً عن المنسوخ.
- 4 - أن يكون النّاسخ والمنسوخ متعارضين، لا يمكن العمل بهما جميعاً.
- 5 - أن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت يقتضي دخوله زوال الحكم، كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتَمُّوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾⁽¹⁾

أنواع النسخ في القرآن

ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام:

- 1 - نسخ التلاوة والحكم معاً، فلا تجوز قراءته، ولا العمل به، مثاله ما ثبت في صحيح مسلم (1452) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: «عشر رضعات محرّمة». فإنها منسوخة التلاوة والحكم إجماعاً.
- 2 - نسخ التلاوة وبقاء الحكم، وذلك كنسخ آية الرجم، وهي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم). وقد صحّ ذكرها عن عمر وأبي رضي الله عنهما.⁽²⁾

(1) المستصفى (1/231-232)، والاعتبار (53)

(2) أخرج البخاري (6830) ومسلم (1691) عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها...» وزاد ابن ماجه (2553): «وقد قرأناها: «لشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (21207)، وابن حبان (4429)، والحاكم (359/4)، والبيهقي (149/17) من طريق عاصم بن أبي النجود عن زرّ قال: قال لي أبيّ بن كعب: «لقد رأيتهما - يعني سورة الأحزاب - وإنهما لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم». ومدار أسانيده على عاصم أحد القراء السبعة، وقد وثقه غير واحد، وله بعض الأوهام، وقال الذهبي في الميزان (357/2): هو حسن الحديث.

3 - نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهذا القسم هو غالب ما في القرآن من المنسوخ، وهو الذي وضعت فيه الكتب المؤلفة. (1)

وقد أفرد النَّاسخ والمنسوخ بالتصنيف كثير من أهل العلم، ولكن غلا بعضهم فيه، فأدخل في النَّسخ ما ليس منه غلطا.

ومنشأ الغلط عند هؤلاء أمور ذكرها العلماء منها:

- 1- اعتبار التخصيص نسخا.
 - 2- اعتبار البيان نسخا.
 - 3- اعتبار ما شرع لسبب، ثم زال السبب من المنسوخ.
 - 4- اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر الجاهليّة، أو شرائع الأمم السابقة نسخا.
- وقد تعقبهم بعض كبار العلماء، كالقاضي أبي بكر بن العربي، وكجلال الدّين السيوطي الذي حصر ما يصلح لدعوى النَّسخ من آيات القرآن في اثنتين وعشرين آية، وذكر أنّ الأصحّ في اثنتين منها الإحكام لا النَّسخ، ونظمها في أبيات ذكرها في كتابه الشهير «الإتقان في علوم القرآن»، وها هي ذي مشفوعة بشرح مختصر جدّا للعلامة محمّد الأمين صاحب أضواء البيان، ذاكرًا تحت كل بيت شرحه.

(1) المستصفى (1/234-236)، ونواسخ القرآن (1/157) لابن الجوزي، والإتقان (3/63 و72)، ومناهل العرفان (2/214-215)، والمذكّرة (105) للشنقيطيّ

قال رضي الله عنه:

- (1) قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد
وأدخلوا فيه آيا ليس تنحصر
(2) وهاك تحرير آي لا مزيد لها
عشرين حرّرها الحذاق والكُبر
(3) آي التّوجه حيث المرء كان وأن
يوصي لأهليه عند الموت محتضر.

قوله: (آي التّوجه) يشير إلى أن قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَم وَجْهَ اللَّهِ﴾ الآية 115 البقرة

منسوخة على رأي ابن عباس بقوله تعالى: ﴿فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الآية 144 البقرة. (1)

وقوله: (وأن يوصي لأهليه) أشار به إلى أنّ آية ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ ﴾ الآية 180 البقرة منسوخة، قيل: بآية الموارث، وقيل: بحديث (لا وصية لوارث). وقيل بالإجماع حكاه ابن العربي. (2)

(1) الآية الأولى تفيد جواز استقبال غير المسجد الحرام في الصلاة، والثانية تفيد عدم جواز استقبال غيره. وروي عن ابن عباس وجماعة من السلف القول بنسخها.

وقيل: إنّها محكمة، ومحمولة على من عميت عليه القبلة، فاجتهد وصلى. وجاء ما يؤيد ذلك في أحاديث ضعيفة.
وقيل: إنّها محكمة، والمراد بها الصّلاة على الرّاحلة في السّفر تطوعاً، وقد ثبت في صحيح مسلم (1612) من حديث ابن عمر أنّها نزلت في ذلك. وقول الصّحابيّ في سبب النّزول له حكم الرفع، وبناء على ذلك، فإنّ الآية محكمة.

(2) تفيد الآية بأنّ الوصية للوالدين والأقربين فرض على من حضرهم الموت من المسلمين، وقد اختلف في نسخها، فذهب الجمهور إلى أنّها منسوخة، وهو قول ابن عباس. ففي صحيح البخاريّ (2747) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحبّ فجعل للذكر مثل حظّ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلّ واحد منهما السّدس ».

واختلف في تعيين النّاسخ، فقيل: هي منسوخة بآية الفرائض، وقيل بالحديث المذكور، وقيل بالإجماع على عدم وجوب الوصية للوالدين والأقربين. والزّاجح أنّها منسوخة بآية الموارث، وأنّ الحديث دلّ على ذلك، والإجماع لا ينسخ وإنّما النّاسخ دليله.

(4) وحرمة الأكل بعد النوم مع رث وفدية لمطيق الصوم مشتهر.

قوله: (وحرمة الأكل بعد النوم مع رث) يشير إلى أنّ آية ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ الآية 183 البقرة المتضمنة حرمة الأكل والجماع بعد النوم كما في صوم من قبلنا منسوخة بآية ﴿ أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثَ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ البقرة (1) 187

وقوله: (وفدية لمطيق الصوم) يشير إلى أنّ آية ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ ﴾ الآية 184 البقرة منسوخة بآية ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ 185 البقرة. وقيل: محكمة و (لا) مقدرة يعني: وعلى الذين لا يطيقونه. (2)

(1) اختلف في التشبيه على أقوال:

1- أنّه تشبيه الكيفيّة والصفة التي كانوا عليها من منعهم من الأكل والشرب والنكاح بعد النوم، فلا يفعل هذه الأشياء من نام، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما.

2- أنّ التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدره، ورجحه ابن جرير، والنحاس.

3- أنّ التشبيه راجع إلى أصل وجوبه على من تقدّم، لا في الوقت والكيفيّة.

قال الحافظ في الفتح (178/8): وهو قول الجمهور. وقال ابن العربي في أحكام القرآن (108/1) بعد أن ذكر الأقوال في الآية: والمقطوع به أنّه التشبيه في الفرضيّة خاصّة، وسائر محتمل والله أعلم.

وقال ابن الجوزي في التاسخ والمنسوخ (236): وبيان ذلك أنّ قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... ﴾ لا يدلّ على عدد، ولا صفة، ولا وقت، وإنما يشير إلى نفس الصيام. والمعنى كتب عليكم أن تصوموا كما كتب عليهم، وأما صفة الصوم وعدده فمعلوم من وجوه آخر. وبناء على قول الجمهور فإنّ الآية ليست منسوخة.

(2) اختلف العلماء في هذه الآية:

فذهب الجمهور إلى أنّها منسوخة، ودليله ما رواه البخاريّ (4507)، ومسلم (1145) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتّى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.

وما رواه البخاريّ (4506) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قرأ: ﴿ فدية طعام مسكين ﴾ قال: هي منسوخة.

وخالف في ذلك ابن عباس، فذهب إلى أنّها محكمة، لكنّها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه، ففي صحيح البخاريّ (4505) عنه أنّه قال: «

ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كلّ يوم مسكينا»، وكان يقرأ: «يطوّقونه».

(5) وحق تقواه فيما صح من أثر وفي الحرام قتال للأولى كفروا

قوله: (وحق تقواه) يشير إلى أن قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ﴾ الآية 102 آل عمران منسوخة بقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ الآية 16 التغابن ، وقيل محكمة. ⁽¹⁾

وقوله: (وفي الحرام) يشير إلى أن قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ﴾ الآية 217 البقرة، وقوله تعالى: ﴿ وَلَا الشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾ الآية 2 المائدة منسوخان بقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ (التوبة: 36). ⁽²⁾ أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة.

(1) قال مكي في الإيضاح (203) بعد أن نقل عن قتادة وغيره أن الآية منسوخة: وأكثر العلماء على أنه محكم لا نسخ فيه؛ لأن الأمر بتقوى الله لا ينسخ، والآيتان ترجعان إلى معنى واحد. وقال النووي في شرح مسلم (5/ 233): وأما قوله تعالى: ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ ﴾ ففيها مذهبان: أحدهما أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾... والثاني وهو الصحيح أو الصواب، وبه جزم المحققون أنها ليست منسوخة، بل قوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ مفسرة لها ومبينة للمراد بها. قالوا: وحق تقاته هو امتثال أمره، واجتناب نهي، ولم يأمر سبحانه وتعالى إلا بالمستطاع. قال الله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ والله أعلم.

(2) الآية الأولى تفيد حرمة القتال في الشهر الحرام، ومثلها قوله تعالى: ﴿ لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾... والثانية تفيد الإذن بقتال المشركين عموماً، والعموم في الأشخاص يستلزم عموم الأزمنة.

وقيل: نسخها قوله تعالى: ﴿ فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ﴾... فإن عموم الأمكنة يستلزم عموم الأزمنة. والقول بنسخ الآية هو قول الجمهور والأئمة الأربعة. وذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة، وأنه لا يجوز ابتداء القتال في الشهر الحرام، وهو قول عطاء، وكان يحلف به، ورجحه ابن القيم في زاد المعاد (341/3).

تنبيه: لا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو، وإنما الخلاف أن يقتل فيه ابتداء.

(6) والاعتداد بحول مع وصيتها وأن يدان حديث النفس والفكر.

قوله: (والاعتداد بحول مع وصيتها) يعني أن قوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم﴾ (البقرة: 240) منسوخ بقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً﴾ (البقرة: 234) (1).

وقوله: (وأن يدان حديث النفس والفكر) يشير إلى أن قوله تعالى: ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم به أو تخفوه يحاسبكم به الله﴾ (البقرة: 284) منسوخ بقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (البقرة: 286) (2).

(1) اختلف السلف في هذه الآية، فذهب الجمهور إلى أنها منسوخة بالآية التي قبلها، وأن الوصية المذكورة فيها منسوخة بما فرض الله لمن الميراث. روى البخاري (4530) عن ابن الزبير أنه قال لعثمان رضي الله عنهما: "والذين يتوفون...." قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أعير شيئا من مكانه. قال في الفتح (8 / 194): وكأن ابن الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب، فأجابه عثمان أن ذلك ليس بلازم، والمتبع فيه التوقيف، وله فوائد: منها ثواب التلاوة، والامتثال. وانظر تفسير ابن كثير (658/1).

وروى أبو داود (2298)، والنسائي (3534) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: «والذين يتوفون...» إلى "غير إخراج" نسخ ذلك بآية الميراث، مما فرض لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا.

وذهب مجاهد إلى أن الآية محكمة، وأن العدة أربعة أشهر وعشر، ثم جعل الله لمن وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قوله تعالى: «غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم» .

قال ابن كثير (659/1): وهذا القول له اتجاه، واختاره جماعة منهم الإمام ابن تيمية، ورده آخرون، منهم الشيخ أبو عمر ابن عبد البر. والراجح هو قول الجمهور، وقد حكى غير واحد الإجماع عليه، ورجحه كثير من الأئمة. قال الحافظ في الفتح (8/194): من السلف من ذهب إلى أنها ليست منسوخة، وإنما خص من الحول بعضه، وبقي البعض وصية لها إن شاءت أقامت، لكن الجمهور على خلافه.

(2) القول بالنسخ هو قول أكثر المفسرين - كما قال عياض رحمه الله - من الصحابة ومن بعدهم، والدليل على ذلك أحاديث في الصحيحين وغيرهما.

وقال بعضهم: إن الآية محكمة، لأنها خاصة بكتمان الشهادة وإظهارها. قال الشوكاني في فتح القدير: (514/1): وهو مردود بما في الآية من عموم اللفظ، ولا يصلح ما تقدم قبل هذه الآية من التهي عن كتم الشهادة أن تكون مختصة به.

(7) والحلف والحبس للزاني وترك أولى كفر وإشهادهم والصبر والنفر

- قوله: (والحلف) أي المحالفة، يشير إلى أنّ قوله تعالى: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ (النساء:33) منسوخ بقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾⁽¹⁾ (الأنفال:75) وقوله: (والحبس للزاني) يشير إلى أنّ قوله تعالى: ﴿فأمسكوهنّ في البيوت حتى يتوفاهنّ الموت﴾ (النساء:15) منسوخ بقوله تعالى: ﴿فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة﴾⁽²⁾ (النور:2).
- وقوله: ﴿فاحكم بينهم وأعرض عنهم﴾ (المائدة:42) منسوخ بقوله تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾⁽³⁾ (المائدة:49).

(1) هو قول جمهور السلف، كما ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن (366)، والقرطبي (274/6)، والشوكاني (736/1). وممن ذهب إليه ابن عباس، والحسن وعكرمة، وقتادة. وذهب إلى أنّها محكمة ابن جرير (686/6)، ورواه عن مجاهد وعطاء. والراجح أنّ المراد بقوله: ﴿فآتوهم نصيبهم﴾ أي من الميراث، ثم نسخ، وهو الذي رجّحه ابن كثير (290/2)، وقال الحافظ (249/8): وهذا هو المعتمد.

(2) القول بنسخ الآية المذكورة هو قول أكثر أهل العلم، وقد حكى بعضهم الاتفاق عليه. قال ابن كثير (233/2): فالسبيل الذي جعله الله هو النَّاسخ لذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة التّور، فنسخها بالجلد أو الرجم، ثم قال ابن كثير: بعد أن ذكر جماعة من التابعين قالوا بنسخها: وهو أمر متفق عليه. اهـ

وقال بعضهم: إنّ الآية محكمة، وإنّ الحكم فيها له غاية، فلا يكون من باب النسخ، وقد أشار إلى الخلاف غير واحد من الأئمة.

(3) عز القرطبي (464/7) القول بالنسخ إلى أكثر أهل العلم، ورجّحه أبو عبيد في النَّاسخ والمنسوخ (134)، والتّحاس (294/2) وقال: هو الصحيح من قول الشافعي، وهو أيضا قول الكوفيّين.

والقول الثاني أنّ الآية محكمة، وأنّ الإمام ونوّابه في الحكم مخيّرون إذا ترافعوا إليهم إن شاءوا حكموا بينهم، وإن شاءوا أعرضوا عنهم، وهذا القول مروى عن جماعة من التابعين، وذكر القرطبي (488/7) أنّه مذهب مالك والشافعي وغيرهما، واختاره ابن جرير (44/8)، وابن العربي في أحكام القرآن (123/2)، وقال ابن الجوزي في زاد المسير (362/2): وبه قال أحمد، وهو الصّحيح - يعني عدم النسخ -، لأنّه لا تنافي بين الآيتين، لأنّ إحداها خيّرت بين الحكم وتركه، والثانية بيّنت كيفيّة الحكم إذا كان. وقال البغويّ في معالم التنزيل (59/3): قال أكثر أهل العلم: هو حكم ثابت، وليس في سورة المائدة منسوخ.

والخلاف المتقدم هو فيما إذا تحاكم إلى الإمام أهل الذمة، وأما إذا تحاكم إليه مسلم وذميّ فيجب عليه الحكم بينهما بالإجماع.

وقوله: (وإشهادهم) يشير إلى أنّ قوله تعالى: ﴿ أو آخرون من غيركم ﴾ منسوخ بقوله تعالى: ﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾⁽¹⁾ (الطلاق: 2).

وقوله: (والصبر) يشير به إلى قوله تعالى: ﴿ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ﴾ (الأنفال: 65) منسوخ بما بعده وهو قوله تعالى: ﴿ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ﴾⁽²⁾ (2)

(1) هو قول زيد بن أسلم، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وغيرهم من الفقهاء.

وقال آخرون: هي محكمة، لأنّ الآية الأولى خاصّة بما إذا نزل الموت بأحد المسافرين، وأراد أن يوصي، فإنّ الوصيّة تثبت بشهادة غير المسلمين، إذا لم يكن هناك من يشهد من المسلمين. وهو قول أبي موسى، وابن عباس، وابن المسيّب، وسعيد بن جبّير، وابن سيرين وغيرهم، واختاره الثوري، وأبو عبيد، وأحمد. وقد عزاه إلى أكثر أهل العلم غير واحد من الأئمة.

وروى أبو داود (3605) عن الشعبي أنّ رجلا حضرته الوفاة بدقوقاء، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيّته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدموا الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري، فأخبراه، وقدموا بتركته ووصيّته، فقال الأشعري: «هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر...» وإسناده صحيح.

وقد رجّح هذا القول ابن جرير (108/9) والّتحاس (311/2)، والقرطبي (262/8)، وابن كثير (215/3) وغيرهم.

(2) قال الزرقانيّ في مناهل العرفان (265/2): ووجه النسخ أنّ الآية الأولى أفادت وجوب ثبات الواحد للعشرة، وأنّ الثانية أفادت وجوب ثبات الواحد للاثنتين. وهما حكمان متعارضان، فتكون الثانية ناسخة للأولى.

وروى البخاريّ (4653) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت ﴿ إن يكن منكم عشرون صابرون ... ﴾ شقّ ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفرّ واحد من عشرة، فجاء التخفيف فقال: ﴿ الآن خفف الله عنكم .. ﴾

وقوله: (والنفر) يشير إلى أن قوله تعالى: ﴿ انفروا خفافا وثقالا ﴾ (التوبة: 42) منسوخ بقوله تعالى: ﴿ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ﴾ (التوبة 91)، أو ﴿ ليس على الأعمى حرج ﴾ (الفتح: 17) أو قوله تعالى: ﴿ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ﴾ (التوبة: 122).⁽¹⁾

(8) ومنع عقد لزان أو لزانية وما على المصطفى في العقد محتظر
 وقوله: (ومنع عقد لزان أو لزانية) يشير إلى أن قوله تعالى: ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ﴾ (النور: 3) منسوخ بقوله تعالى: ﴿ وأنكحوا الأيامى منكم ﴾ (النور: 32)⁽²⁾

- (1) نسخ الآية هو قول ابن عباس، والسدي، ومحمد بن كعب وغيرهم.
 روى أبو داود (2505) من طريق يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ﴿إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما﴾ و ﴿ وما كان لأهل المدينة ﴾ إلى قوله: ﴿ يعلمون ﴾ نسختها الآية التي تليها ﴿ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ﴾ وإسناده حسن، وترجم له أبو داود: «باب في نسخ نفي العامة بالخاصة». واختاره أبو عبيد، وهبة الله بن سلامة.
 وذهب كثير من أهل العلم إلى أنها محكمة. قال ابن العربي في أحكام القرآن (2/954): والصحيح أنها غير منسوخة، وقد تكون حالة يجب فيها نفي الكل، إذا تعين الجهاد على الأعيان، بغلبة العدو على قطر من الأقطار، أو بحلولة بالعقر، فيجب على كافة الخلق الجهاد، والخروج إليه، فإن قصروا عصوا. وهو اختيار ابن جرير، وابن الجوزي، والقرطبي وغيرهم.
 وقال الحافظ في الفتح (6/38): وزعم بعضهم أنها - يعني قوله تعالى: ﴿ فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ﴾ - ناسخة لقوله تعالى: ﴿ انفروا خفافا وثقالا ﴾، والتحقيق أن لا نسخ، بل الرجوع في الآيتين إلى تعيين الإمام، وإلى الحاجة إلى ذلك.
 (2) صح ذلك عن سعيد بن المسيب، ونص عليه الإمام الشافعي. وقال أبو جعفر النحاس في التآسوخ والمنسوخ (2/538): وهذا القول الذي عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا يقولون: إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها، ولغيره أن يتزوجها، وهو قول ابن عمر، وسالم، وجابر بن زيد، وعطاء، وطاووس، ومالك بن أنس، وأبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي في الآية: القول فيها كما قال سعيد بن المسيب، هي إن شاء الله منسوخة. وقيل: الآية محكمة، والنكاح بمعنى الوطء، والمعنى أن الزاني لا يطاوعه على الزنى إلا زانية أو مشركة.
 وقال ابن كثير (9/6): هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطق إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مرداه من الزنا إلا زانية عاصية، أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان، أي عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه.
 قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ﴾، قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، أي لا يزني بها إلا زان أو مشرك. وهذا إسناد صحيح عنه، وقد روي عنه من غير وجه أيضا، وروي عن مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وغير واحد نحو ذلك. وانظر تفسير

وقوله: (وما على المصطفى في العقد محتظر) يشير إلى أنّ قوله تعالى: ﴿ لا يحل لك النساء من بعد ﴾ (الأحزاب:52) منسوخ بقوله تعالى: ﴿ إنا أحللنا لك أزواجك ﴾ (الأحزاب:50) ⁽¹⁾

(9) ودفع مهر لمن جاءت وآية نحو اه كذلك قيام الليل مستطر

وقوله: (ودفع مهر لمن جاءت) يشير إلى أنّ قوله تعالى: ﴿ فآتوا الذين ذهبوا أزواجهم مثل ما أنفقوا ﴾ (المتحنة:11) منسوخ قيل: بآيات السيف، وقيل بآيات الغنيمة ⁽²⁾.

(1) هو قول عليّ، وابن عباس، وعائشة، وأمّ سلمة، وعليّ بن حسين، والضّحّاك، وغيرهم كما في تفسير القرطبيّ (196/17). وأخرج أحمد (24137)، والترمذيّ (3216) وصحّحه، والنسائي (3204) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: « ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء ».

وأخرج ابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير (447/6) - عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: « لم يمّت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحلّ الله له أن يتزوَّج من النّساء ما شاء، إلّا ذات محرم، وذلك قول الله تعالى: ﴿ ترجي من تشاء منهن ﴾ ».

ولا يرد على هذا القول تأخّر الآية المنسوخة عن النّاسخة في المصحف؛ لأنّ المدار على ترتيب النزول، لا على ترتيب المصحف.

(2) هذه الآية منسوخة عند أكثر العلماء. قال ابن الجوزيّ في نواسخ القرآن (609): قال القاضي أبو يعلى: وهذه الأحكام من أداء المهر، وأخذه من الكفار، وتعويض الزوج من الغنيمة، أو من صداق قد وجب ردّه على أهل الحرب منسوخة عند جماعة من أهل العلم، وقد نصّ أحمد على ذلك. اه وهو قول عطاء، ومجاهد، وقتادة، والزهرى، وبه قال الثوري، وهو أحد قولي الشافعيّ، كما في الأوسط (393/11) وشرح السنّة (164/11).

واختلف في النّاسخ، فقيل: منسوخة بآية الغنيمة، وهي قوله تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ .. ﴾.

ويعكّر على ذلك أنّ آية الغنيمة نزلت يوم بدر، وآية الممتحنة نزلت في صلح الحديبية، فهي متأخّرة عن آية الغنيمة، وشرط النّسخ ان يتأخّر النّاسخ عن المنسوخ.

وقيل: هي منسوخة ببراءة. قال قتادة: نسخ هذا الحكم، وهذا العهد في براءة، فنبذ إلى كلّ ذي عهد عهده. النّاسخ والمنسوخ (52) لقتادة وقال ابن العربيّ في النّاسخ والمنسوخ (587/2): والذي يصحّ أنّه النّاسخ لها زوال الهدنة، ووجوب القتال، فإنّ ذلك كلّ حكم أوجبه الصلح، فإذا زال زالت أحكامه، ولمّا زالت الهدنة، وانقطع الصلح صحّ أن يقال في هذا: إنّّه ناسخ ومنسوخ

وقيل: هي محكمة، ويعمل بها في ردّ ما أنفقوا إليهم إذا شرط في معاقدة الكفار، وهو القول الآخر للشافعيّ. انظر: معالم التنزيل (100/8)، وشرح السنّة (164/11).

وقوله: (وآية نجواه) يشير إلى أن قوله تعالى: ﴿ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ﴾ (المجادلة:12) منسوخ بقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ويقول: ﴿ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ (المجادلة:13)⁽¹⁾

وقوله: (كذلك قيام الليل) يشير إلى أن قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (المزمل:2) منسوخ بقوله تعالى: ﴿ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ، فَاقْرَأُوا مَا تيسر منه ﴾ (المزمل:20)⁽²⁾

(1) هو قول جمهور المفسرين من الصحابة ومن بعدهم. وقد جاء عن عليّ بن أبي طالب أنّه ما عمل بها غيره. قال مكّي القيسيّ في الإيضاح (426): أكثر الناس على أنّ هذا منسوخ بقوله: ﴿ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ﴾ الآية، وهذا ممّا نسخ قبل العمل به. وقيل: إنّ عليّاً رضي الله عنه عمل به. وأخرج الحاكم في المستدرک (482/2) عن عليّ أنّه قال: « إنّ في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد غيري، ولا يعمل بها أحد بعدي»، وصحّحه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ولكن فيه يحیی بن المغيرة السعديّ، ولم يخرج له الشيخان. وانظر: سنن الترمذيّ رقم (3300).

(2) روى مسلم (746) عن سعد بن هشام أنّه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أمّ المؤمنین، أنبئني عن قيام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وجل، فقالت: ألسن تقرّأ: ﴿ يَأْتِيهَا الْمُرْتَلُّ ﴾؟ قلت: بلى، قالت: فإنّ الله عزّ وجلّ افترض قيام الليل في أوّل هذه السورة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسلك الله عزّ وجلّ خاتمتها اثني عشر شهرا في السّماء، حتى أنزل الله في آخر هذه السّورة التّخفيف، فصار قيام الليل تطوّعا بعد فريضة.

وروى أبو داود (1305) عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزلت أوّل المزمّل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أوّلها وآخرها سنة. وفي رواية: نسختها الآية التي فيها ﴿ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ ﴾ وبوّب عليه أبو داود « باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه ».

(10) وزيد آية الاستئذان من ملكة وآية القسمة الفضلى لمن حضروا

قوله: (وزيد آية الاستئذان من ملكة) آية الاستئذان هي: قوله تعالى: ﴿ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾
النور: 58، والأصحّ فيها عدم النسخ لكن تساهل الناس بالعمل بها.
وآية القسمة هي قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ النساء: 8
والصحيح عدم النسخ

فوائد:

الأولى: ذكر العلماء وجهين للحكمة في نسخ الحكم وبقاء التلاوة. أحدهما: أنّ القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به، فإنّه يتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه، فتركت التلاوة لهذه الحكمة.
الثاني: أنّ النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة، ورفع المشقة.
الثانية: نقل السيوطي - رحمه الله - في الإتيان عن بعض أهل العلم أنّه ليس في القرآن ناسخ إلّا والمنسوخ قبله في الترتيب، إلّا في آيتين: آية العدة في البقرة، وقوله تعالى: ﴿لا يحلّ لك النساء من بعد﴾ الآية الأحزاب: 52.

الثالثة: لمعرفة النّاسخ والمنسوخ طرق:

- 1- النّقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن صحابي يقول: آية كذا نسخت آية كذا
 - 2- إجماع الأمة على أنّ هذا ناسخ، وهذا منسوخ .
 - 3- معرفة المتقدم من المتأخر في التاريخ عند تعارض الدليلين من كل وجه.
- ولا يعتمد في النسخ على الاجتهاد، أو قول المفسرين، أو التعارض بين الأدلة ظاهرا، أو تأخّر إسلام أحد الراويين.

هذا وأسأل الله الكريم المتّان أن يجنّبني الخطأ في القول والفعل، وأن يقيني سوء نفسي، وأن يتفضّل على بنعمة الإخلاص والقبول.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه الفقير إلى عفو ربّه

عبد الله علي جيله عفا الله عنه